



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 40-K/PM.III-19/AD/II/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SERGIUS BARANGKEA**
Pangkat, NRP : Koptu, 31990632191179
Jabatan : Babinsa 24 Kp. Munayepa Ramil 1703-04/Komopa
Kesatuan : Kodim 1703/Deiyai
Tempat, tanggal lahir : Turu, 26 November 1979
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Mess Koramil 1703-02/Waghete
Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 1703/Deiyai selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022 berdasarkan surat Keputusan Penahanan sementara dari selaku Ankum Nomor : Skep/1051/X/2022 tanggal 19 Oktober 2022;
2. Kemudian dibebaskan sesuai Pembebasan dari Tahanan pada tanggal 10 November 2022 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Dandim 1703/Deiyai selaku Akum Nomor : Skep/211/XI/2022 tanggal 9 November 2022.

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut;

Membaca, Berkas Perkara dari Denpom XVII/1 Nomor BP-AD/A-40/XII/2021 tanggal 24 November 2022. .

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 173/PVB selaku Papera Nomor Kep/104/II/2022, tanggal 24 Januari 2022.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/55.a/XII/2022, tanggal 26 Desember 2022.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor TAP/40-K/PM.III-19/AD/II/2023, tanggal 19 Januari 2023, tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor TAP/40-K/PM.III-19/AD/II/2023, tanggal 19 Januari 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor TAP/48-

Hal 1 dari 27 hal Putusan Nomor : 40-K/PM.III-19/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 20 Januari 2023 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer :Sdak/55.a/XII/2022, tanggal 26 Desember 2022 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan disidang dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”,
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan.
Pidana Pokok : Penjara selama 12 Bulan
Pidana Tambahan : diberhentikan dari dinas Kemiliteran C.q TNI AD.
 - c. Menetapkan bukti berupa surat-surat :
 - 2 (dua) lembar daftar absensi Pok Tuud Kodim 1703/Deiyai bulan Juni 2021 s.d bulan Juli 2022 a.n Koptu Sergius Barangkea.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah).
2. Nota pembelaan (*Pledoi*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa terhadap unsur kesatu : “Militer”, tersebut Penasehat Hukum Terdakwa sependapat sebagaimana yang dikemukakan Oditur Militer yang menyatakan bahwa unsur kesatu tersebut telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan.
 - b. Bahwa terhadap unsur kedua : “Dengan sengaja” menurut pendapat Penasehat Hukum Terdakwa akan menanggapi sebagai berikut :
 - 1) Bahwa sebelum Terdakwa dimutasi Ke Kodim 1703/Deiyai dari kesatuan lama Kodim 1709/Yawa. Pada tanggal 15 Desember 2020 Terdakwa mengantar anak Terdakwa evakuasi ke RSUD Kab. Biak berangkat dengan menggunakan Kapal laut tujuan Kab. Biak setelah sampai di Biak tanggal 16 Desember 2020 Terdakwa langsung mengantar anaknya ke Mes Cenderawasih untuk tinggal. setelah itu Terdakwa dengan

Hal 2 dari 27 hal Putusan Nomor : 40-K/PM.III-19/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.id kerumah sakit umum Rid, setelah melaporkan kemudian anaknya dibawa ke ruangan khusus buat persiapan operasi, kemudian karna waktu itu pasien banyak sehingga Dokter memberitahukan bahwa 1 (satu) minggu lagi baru bisa di lakukan operasi yaitu tanggal 22 desember 2020. Kemudian pada pukul 20.00 WIT anak Terdakwa dibawah oleh petugas Rumah Sakit untuk dilakukan operasi selama 4 jam, setelah di operasi Pukul 05.15 WIT anak Terdakwa langsung dipindahkan ke ruangan inap operasi, setelah itu kurang lebih 2 minggu tepatnya tanggal 30 Desember Dokter mengatakan bahwa anak Terdakwa sudah boleh pulang dan bisa berobat jalan, Tetapi Terdakwa meminta ijin kepada Dokter untuk pulang ke Serui sambil berobat di Rumah Sakit Serui karena pertimbangan masalah keuangan. Pada tanggal 30 Desember 2020 kebetulan pada saat itu ada Kapal KM. Labobar tujuan Biak Serui selanjutnya Terdakwa dan anaknya berangkat Pukul 18.00 Wit kemudian Terdakwa tiba di Serui Pukul 08.00 WIT tanggal 31 Desember 2020.

2) Kemudian Terdakwa dengan anaknya ke rumah menggunakan mobil oleh karena anak Terdakwa masih sakit kemudian pada tanggal 1 Januari 2021 Terdakwa mengantar anaknya untuk control/berobat ke Rumah Sakit karena lukanya masih basah dan saat itu Terdakwa menghubungi/melaporkan kepada Kapten Inf Yudi Nata sebagai Pasi Ter Kodim 1703/Deiyai bahwa Terdakwa lagi di Rumah Sakit menjaga anaknya karena masih control/berobat jalan, kemudian Pasi Pers pun menyampaikan "Oke jaga anakmu baik-baik nanti Pasi sampaikan ke komandan" dan Terdakwa menjawab "Siap Pasi terima kasih". Selama Terdakwa merawat anaknya Terdakwa pun laporan ke Dandim dan juga Kasdim serta Pasi Intel bahwa Terdakwa masih merawat anaknya.

3) Pada tanggal 19 Februari 2021 Terdakwa berangkat ke satuan baru yaitu Kodim 1703/Deiyai Terdakwa berangkat menggunakan Kapal Maserici selanjutnya tiba di Nabire tanggal 20 Februari 2021. Keesokan harinya Terdakwa berangkat menggunakan motor Klx pukul 10.00 Wit pagi dan tiba pukul 19.00 Wit malam di Deiyai, Setelah itu Terdakwa menyesuaikan apel pagi dan menyesuaikan dengan kegiatan hari itu.

4) Pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 Terdakwa mendapatkan surat perintah ke Pos/Koramil Komopa, saat itu selesai apel pagi Terdkawa ijin untuk menghadap Pasi Intel Kapten Inf Hengky Sawaka dengan alasan meminta supaya Terdakwa dipindahkan ke Koramil terdekat yaitu antara Koramil Wagethe atau Koramil Enaro dengan pertimbangan supaya Terdakwa bisa mengambil anak Terdakwa dipindahkan dari Serui agar

Hal 3 dari 27 hal Putusan Nomor : 40-K/PM.III-19/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang tidak jauh dari Koramil dan juga karena anaknya yang pertama setelah pasca operasi sering sakit sakitan dan tidak ada yang memperhatikan mereka karena ibunya sudah lama meninggal namun penyampaian dari Pasi Intel Kapten Inf Hengky Sawaka ke Terdakwa "sesuaikan dulu apel pagi saja di satuan menunggu sprin baru untuk di pindahkan" jawaban Terdakwa "siap" dan terdakwa tetap bertahan di satuan ikut apel dan kegiatan dinas.

5) Tanggal 9 Mei 2021 Terdakwa ditelphone oleh Pasi Intel Kapten Inf Hengki Sawa dan beliau menyampaikan ke Terdakwa "tolong jemput mobil saya dari Biak sampai Nabire berapa jam dan tolong koordinasikan dengan baik", terdakwa menjawab "siap Pasi dilaksanakan" kemudian Terdakwa menunggu Kapal KM. Masirei namun tidak ada dan Terdakwa kembali melaporkan ke Pasi namun Terdakwa belum naik dari Biak karna Terdakwa masih menunggu, kemudian selang beberapa waktu Terdakwa mendapat telephone dari Serui bahwa rumahnya banjir sampai semua barang-barang hilang dan tertutup lumpur dan anak Terdakwa juga sakit karena terinfeksi sehingga dibawa ke rumah sakit. Kemudian tanggal 15 Mei 2021 Terdakwa laporan ke Kasdim dan Pasi Intel untuk berangkat ke Serui dengan menggunakan Kapal KM. Masirei dan keesokan harinya Terdakwa tiba di Serui dan saat itu juga Terdakwa laporan ke Komandan dan memberikan bukti foto kepada Kasdim dan Dandim yang lama. Setelah itu berselang 5 (lima) hari tepat tanggal 20 Mei 2021 kakak kandung Terdakwa meninggal dunia dan setelah selesai pemakaman persiapan malam syukuran kemudian Adik kandung Terdakwa juga meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2021. Setelah pemakaman Adik kandung yang ke 4 (empat) juga meninggal dunia dan semua kejadian kedukaan itu Terdakwa laporkan ke Dandim bahkan Terdakwa kirim bukti-bukti foto juga ke Kasdim serta Pasi Intel, namun semua hal yang disampaikan tidak ada balasan dari Dandim

6) Pada tanggal 5 Juni 2021 Terdakwa kembali ke Satuan dan melaporkan diri bahwa Terdakwa berangkat dengan kapal KM. Masirei dan pada tanggal 6 Juni 2021 Terdakwa tiba di Nabire setelah tiba Terdakwa laporan ke Kasdim dan Pasi Intel baru Kapten Inf Ekoh Warsito bahwa Terdakwa sudah berada di Nabire dan dijawab oleh Pasi Intel "cek transport baru naik" kemudian tanggal 7 Juni 2021 Terdakwa naik dengan mobil truk dinas bersama anggota dan Pasi Pers, setelah tiba pukul 02.00 Wit Terdakwa langsung ke mes untuk istirahat, kemudian paginya tanggal 8 Juni 2021 Terdakwa ke Kodim menghadap Kasdim dan Dandim kemudian Terdakwa diperintahkan menghadap Pasi Intel Kapten Inf Eko

Hal 4 dari 27 hal Putusan Nomor : 40-K/PM.III-19/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa langsung menghadap Pasi diruangan Staf 1,

Pasi Intel menyampaikan “untuk sementara Pasi tidak bisa ambil keputusan Pasi harus laporkan komandan” dan Terdakwa menjawab “siap” dan selanjutnya Pasi Intel sampaikan “untuk sementara standby di mes menunggu panggilan komandan”, dan selanjutnya Terdakwa setiap pagi ke kantor dengan tujuan agar bisa dipanggil Komandan akan tetapi setiap Terdakwa ke kantor Terdakwa tidak dipanggil oleh Dandim untuk menghadap kemudian Terdakwa menghadap Kasdim dan dijawab oleh Kasdim “semua dari komandan” dan saya jawab “siap”.

7) Setelah itu Terdakwa kembali ke mes untuk tinggal sehari hari tanpa di gaji selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan Terdakwa tetap bertahan di mes dan semua rekan-rekan anggota Kodim 1703/Deiyai dan semua perwira Kodim 1703/Deiyai juga mengetahui bahwa Terdakwa tinggal di Mes selama kurang lebih 3-4 bulan, oleh karena Terdakwa mempunyai keterampilan menggambar akhirnya Terdakwa menggambar di rumah-rumah orang supaya Terdakwa bisa dapat uang untuk beli makan. Kemudian karena terdakwa berpikir bahwa terdakwa sudah tidak diperhatikan lagi oleh satuan akhirnya pada tanggal 17 Juni 2021 Terdakwa pergi menumpang dengan truk lintas ke Nabire dan kebetulan saat itu ada Kapal Masirei masuk dipelabuhan Samabus Kab. Nabire langsung Terdakwa berangkat ke Serui tiba tanggal 18 Juni 2021 Terdakwa langsung ke rumahnya dan tinggal untuk menjaga dan merawat anak-anaknya kurang lebih 12 (dua belas) bulan.

8) Kemudian pada tanggal 15 Juli 2022 Terdakwa mendapat telephone dari Serka Hendrik Jabatan Ba Intel Kodam 1703/Deiyai menyampaikan bahwa “*Pak Barangkea masih mau jadi TNI ka tidak?*” kemudian Terdakwa jawab “siap, masih pengen jadi TNI” dan Serka Hendrik sampaikan “dalam kesempatan pertama kembali sebab Dandim yang baru ini baik mau panggil anggota yang belum kembali ke kesatuan di perintahkan hubungi dan suruh kembali”, dan Terdakwa dengan senang hati dan bersyukur pada Tuhan bahwa masih ada Komandan yang baik sebaik Komandan ini, setelah itu Terdakwa langsung kembali ke kesatuan dengan menggunakan Kapal KM. Labobar kemudian pada tanggal 19 Juli 2022 Terdakwa tiba di Nabire dan kemudian ke Wagethe selanjutnya tanggal 20 Juli 2022 Terdakwa melaporkan diri kepada Ba Intel Serka Hendrik dan penyampaianannya “besok ikut apel pagi menunggu perintah selanjutnya” Terdakwa menjawab “siap”, setelah itu Terdakwa langsung kembali ke mes depan Koramil.

9) Pada tanggal 22 Juli 2022 saat itu di satuan sedang dilaksanakan

Hal 5 dari 27 hal Putusan Nomor : 40-K/PM.III-19/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Komandan. Setelah itu Komandan menanyakan kepada anggota bahwa “yang suda kembali ke kesatuan siapa?” kemudian terdakwa angkat tangan “siap” dan Komandan sampaikan, *“Tuhan yang punya kuasa saja bisa memaafkan umat manusia apalagi saya sebagai komandan kamu, adalah bapak kamu sendiri, pasti akan saya maafkan anggotaku dan juga kamu Sergius Barangkea”* dan saya jawab “siap”. Kemudian dengan hati sedih dan menangis Terdakwa berterima kasih kepada Komandan, dan Terdakwa mengatakan “Tuhan memberkati Komandan, istri dan anak-anak Komandan semoga mendapatkan berkat dan balasan kebaikan dari Tuhan Yesus dan Bapak di surga”.

c. Bahwa terhadap unsur ketiga : “Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin” menurut pendapat Penasehat Hukum Terdakwa akan menanggapi sebagai berikut :

1) Bahwa Oditur Militer IV-20 Jayapura yang menyatakan Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin adalah keliru dan Oditur Militer IV-20 Jayapura menuntut terdakwa terlalu berlebihan karena di lihat dari fakta dipersidangan kronologis bahwa perbuatan Terdakwa bukanlah tanpa sebab dan akibat, semua karena ujian hidup yang sangat berat dimana Terdakwa harus merawat kedua anaknya dan ditambah factor kesulitan ekonomi karena rumahnya yang di Serui rusak dan hancur ditempa banjir dan longsor tanpa menyisahkan apapun dan juga kemalangan yang menimpa keluarganya yang saat itu meninggal dengan kurun waktu yang sangat berdekatan. Dan semua itu Terdakwa selalu meminta ijin dan melaporkan kepada atasannya.

2) Dalam faktanya Terdakwa bukan karena niatnya untuk melakukan ketidak hadiran namun pada fakta sebenarnya Terdakwa selalu melaporkan tentang keadaan serta keberadaan Terdakwa baik kepada Atasannya maupun anggota yang lain dan semua anggota mengetahui bahwa Terdakwa selalu laporan secara hirarki dan meminta ijin namun Terdakwa tidak diterima oleh Atasannya.

3) Oleh karena itu secara mutatis dan mutandis unsur Kedua dan Ketiga tidak terpenuhi maka harus DIBEBASKAN DARI DAKWAAN karena unsur kesalahan dari Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan atau LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 189 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi :

(1) *Apabila Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan*

Hal 6 dari 27 hal Putusan Nomor : 40-K/PM.III-19/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa diputus bebas dari segala dakwaan".

(2) Apabila Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

4) Bahwa Terdakwa dari sejak awal tidak ada niat sama sekali untuk melakukan ketidak hadiran di satuan Terdakwa dan dari fakta-fakta sebenarnya bahwa Terdakwa selalu melaporkan keadaan dan kondisinya secara hirarki baik kepada Pasi, Kasdim dan juga Dandim selaku Anaknya. Terdakwa juga selalu berusaha untuk menghadap atasannya yaitu Dandim namun Terdakwa tidak pernah diterima oleh atasannya sehingga Terdakwa dianggap melakukan perbuatan desersi.

5) Disamping adanya asas *geen straf zonder schuld* atau tiada pidana tanpa kesalahan yaitu asas yang menunjukkan bahwa seseorang hanya dapat dihukum atas perbuatannya apabila pada dirinya terdapat kesalahan juga terdapat adagium yang sangat terkenal dalam hukum pidana yaitu, "lebih baik membebaskan seribu orang bersalah dari pada menghukum satu orang yang benar". Adagium ini mensyaratkan bahwa ketika satu orang benar atau tidak bersalah dijatuhi hukuman, maka runtuhlah hukum itu.

d. Setelah Penasihat Hukum Terdakwa menguraikan mengenai fakta-fakta hukum tersebut di atas, perlu kiranya Penasihat Hukum Terdakwa sampaikan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam mengadili dan memutus perkara Terdakwa, sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam pemeriksaan di muka persidangan, Terdakwa bersikap sopan, jujur, tidak berbelit-belit, berterus terang apa adanya.
- 2) Bahwa Terdakwa selama dinas di TNI AD telah menunjukkan dedikasi yang baik.
- 3) Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung satu satunya bagi kedua anak perempuannya karena istri Terdakwa sudah lama meninggal dunia karena sakit dan saat ini kedua anaknya tinggal di Kabupaten Serui tanpa ada sanak saudara dan keluarga dan hanya Terdakwa yang selalu menjaga dan merawat kedua anaknya tersebut.
- 4) Bahwa orang tua Terdakwa merupakan kepala Kepala Suku Besar Yawa Onate Kabupaten Serui dan orang tua Terdakwa sudah banyak membantu proses pembangunan Kodam XVII/Cenderawasih khususnya Kodim 1709/Yawa. Orang tua Terdakwa pernah memberikan sebidang

Hal 7 dari 27 hal Putusan Nomor : 40-K/PM.III-19/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tidak mengundikan bangunan Koramil-02 Yawa yang peruntukannya untuk Kodim 1709/Yawa Kab. Serui tanpa membayar ganti rugi.

- 5) Terdakwa pernah buat lapangan tembak pistol buat Perwira Kodim 1709/Yawa dalam hal ini di Kodim Serui menggunakan uang pribadi dari Terdakwa sendiri sebesar Rp. 208.000.000 (dua ratus delapan juta rupiah).
- 6) Terdakwa pernah merenofasi koramil 02 Yapsel dengan uang pribadi sendiri sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta lebih).
- 7) Terdakwa pernah menjadi perwakilan dari Kodim Serui buat tangan terampil ukiran Adat Yapen di pameran Kodam dan Terdakwa mendapatkan juara satu perwakilan Kodim Serui tahun 2016-2017.
- 8) Terdakwa pernah terpilih untuk mengambil bendera Kodam XVII/ Cenderawasih sebagai penjuror di Halim Perdana Kusuma Jakarta yang di undang langsung oleh Ibu Presiden Mega Wati Sukarno Putri.
- 9) Terdakwa pernah menjadi pelari tercepat mewakili Batalyon 753/AVT pada tahun 2001 antara Tontangkas yang di uji petik perorangan, Terdakwa juara satu dan Terdakwa di Tarik ke Batalyon 751/VJS persiapan tontangkas seindonesia di Bandung.
- 10) Terdakwa pernah membuat patung Kaka Tua Raja di Batalyon 174/EKN (patung terbesar).
- 11) Bahwa Terdakwa pernah bertugas di pedalaman Paniyai Timsus NURI 02 di daerah Rawan Paniyai Komplek.
- 12) Bahwa Terdakwa telah mendapatkan penghargaan dari negara antara lain:
 - (a) Satya Lencana Dharma Nusa;
 - (b) Satya Lencana Bhakti Nusa;
 - (c) Satya Lencana Wira Dharma.
- 13) Terdakwa pernah mendapatkan piagam tanda kehormatan dari Presiden Republik Indonesia berupa Satyalancana Ksetiaan XVII Tahun
- 14) Terdakwa pernah mendapatkan piagam penghargaan dari Komandan Batalyon Infanteri 754/ENK.

Demikian Nota Pembelaan Penasehat Hukum ini, namun apabila Majelis hakim berpendapat lain, demi keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Pembelaan Penasehat Hukum menyerahkan sepenuhnya keputusan yang seadil-adilnya atas dasar keyakinan Majelis Hakim (EX AEQUO ET BONO).

3. Replik Oditur Militer yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

4. Duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya Tim Penasehat Hukum menyatakan tetap pada Pembelaannya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa didampingi oleh Penasihat

Hal 8 dari 27 hal Putusan Nomor : 40-K/PM.III-19/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 40-K/PM.III-19/AD/II/2023 berdasarakan surat Perintah dari kakumdam XVII Nomor Sprin/97/VI/2023 tanggal 5 Juni 2023 atas nama Kapten Chk A. Bisam Nugroho, S.H. NRP 11110028440289 beserta 7 (tujuh) orang lainnya dan Surat Kuasa tanggal 5 Juni 2023.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat seperti tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal dua bulan Juni tahun 2021 sampai dengan tanggal dua puluh sembilan bulan November tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Kodim 1703/Deiyai Kab. Deiyai Provinsi Papua atau di tempat-tempat lain, setidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai, lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa a.n Sergius Barangkea masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dan sampai dengan sekarang masih terdaftar berdinis aktif di Kesatuan Kodim 1703/Deiyai dan belum ada keputusan dari pejabat berwenang yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas Militer TNI AD serta sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Babinsa 24 Kp. Munayepa Ramil 1703-04/Komopa dengan pangkat Koptu NRP 31990632191179;
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 Terdakwa menerima surat perintah pindah tugas dengan jabatan Babinsa 24 Kp. Munayepa Ramil 1703-04/Komopa dan keesokan harinya Terdakwa melapor ke ruang Staf Pers Kodim 1703/Deiyai menyampaikan akan berangkat menuju Koramil 1703-04/Komopa dengan menggunakan perahu speed dari pelabuhan danau Enarotali kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 Pasi Pers (Kapten Inf Suroto) mendapat laporan dari Danramil 1703-04/Komopa (Kapten Inf Mahmudi) Terdakwa tidak berada di Satuan dan tidak bisa dihubungi;
3. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2021 Terdakwa tetap tidak berada di Kesatuan dan telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atas seijin atasan yang berwenang lainnya sehingga dari Kesatuan melakukan pencarian;
4. Bahwa kemudian dari Kesatuan tetap berupaya melakukan pencarian keberadaan Terdakwa di sekitar wilayah Kabupaten Deiyai namun tidak diketemukan, dan menghubungi handphone Terdakwa tidak aktif serta berkoordinasi dengan Satuan terkait juga Terdakwa tetap tidak diketemukan, sehingga Komandan Satuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom XVII/1-1 untuk di proses hukum sesuai surat pelimpahan dari Dandim 1703/Deiyai nomor : B/108/IX/2021 6 September 2021;

Hal 9 dari 27 hal Putusan Nomor : 40-K/PM.III-19/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa dengan mengabaikan perintah Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1703/Deiyai atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan berita acara tidak diketemukan Terdakwa dari Dandenpom XVII/1 pada tanggal 29 November 2021 atau selama kurang lebih 181 (seratus delapan puluh satu) hari secara berturut-turut yang berarti telah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;

6. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kantor, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 1703/Deiyai tidak sedang disiapsiagakan atau melaksanakan tugas operasi Militer

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkannya serta Terdakwa/Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan (execptie)

Menimbang, bahwa Oditur Militer telah memanggil para Saksi melalui Surat Panggilan pertama Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/165/II/2023 tanggal 2 Februari 2023 dan Surat Panggilan Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/166/II/2023 tanggal 2 Februari 2023, Surat Panggilan kedua Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/430/II/2023 tanggal 28 Februari 2023 dan Surat Panggilan Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/431/II/2023 tanggal 2 Februari 2023, serta Surat Panggilan ketiga Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/530/III/2023 tanggal 8 Maret 2023 dan Surat Panggilan Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/531/III/2023 tanggal 8 Maret 2023.

Menimbang, bahwa Dandim 1703/Deiyai telah menjawab panggilan tersebut melalui Surat Dandim Deiyai Nomor: B/129/III/2023 tanggal 17 Maret 2023, Surat Dandim Deiyai Nomor: B/138/III/2023 tanggal 25 Maret 2023, Surat Dandim Deiyai Nomor: B/192/V/2023 tanggal 13 Mei 2023 dan Surat Dandim Deiyai Nomor: B/193/V/2023 tanggal 13 Mei 2023 tentang para Saksi tidak dapat menghadap dan memenuhi panggilan untuk menghadap di Persidangan Pengadilan Militer III-19 Jayapura dikarenakan masalah biaya dan transportasi.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1)

Hal 10 dari 27 hal Putusan Nomor : 40-K/PM.III-19/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **SOPINGI**

Pangkat, NRP : Sertu, 31050387350384

Jabatan : Baur Tupok Tuud

Kesatuan : Kodim 1703/Deiyai

Tempat, tanggal lahir : Trenggalek, 4 Maret 1984

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jln. Patriot RT/RW 001/001 Girimulyo Kab. Nabire.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat Terdakwa masuk ke Kodim 1703/Deiyai dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 02 Juni 2021 dan sampai dengan saat ini belum kembali;
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 Saksi di hubungi via telephone oleh Serka Suhendrik dengan mengatakan apabila melihat Terdakwa di sekitaran Kab. Nabire untuk segera melaporkan, kemudian pada hari selasa tanggal 07 September 2021 Saksi mendapat surat perintah dari Dandim 1703/Deiyai untuk menghentikan daftar pembayaran penghasilan (DPP) gaji Terdakwa dikarenakan Terdakwa terhutang mulai tanggal 02 Juni 2021 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan;
4. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa meninggalkan kantor tidak mendapatkan ijin maupun membawa surat ijin jalan dari Atasan;
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan;
6. Bahwa pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di sekitar wilayah Kabupaten Deiyai serta berkoordinasi dengan Satuan terkait namun tidak diketemukan;
7. Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik kepada Saksi maupun Kesatuan melalui handphone maupun surat;
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan;

Hal 11 dari 27 hal Putusan Nomor : 40-K/PM.III-19/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Terdakwa Kodim 1703/Deiyai telah mencari keberadaan Terdakwa dan telah melaporkan tindak pidana desersi yang dilakukan oleh Terdakwa ke Kantor Sudenpom XVII/1-1 Nabire;

10. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa kembali ke Kesatuan pada tanggal 20 Juli 2022 dengan cara menyerahkan diri;

11. Bahwa saksi mengetahui pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 Terdakwa kembali ke Kesatuan Kodim 1703/Deiyai dan melapor ke staf-1 (satu), kemudian Staf-1 (satu) mengarahkan Terdakwa menghadap Kasdim 1703/Deiyai (mayor Inf Elihut Krey), pada saat menghadap Kadim kemudian diperintahkan untuk menghadap Dandim 1703/Deiyai (Letkol Inf I wayan Dedi Suryanto), kemudian sesuai petunjuk Dandim Terdakwa diterima kembali berdinis di Kodim 1703/Deiyai selanjutnya Staf-1(satu) diperintahkan melakukan pengawasan terhadap Terdakwa dan mengambil keterangan BAP Interogasi terhadap Terdakwa terkait kembali ke Kesatuan Kodim 1703/Deiyai, kemudian Pasi intel (Kapten Inf eko Warsito memerintahkan Terdakwa untuk membuat taman di sekitar Makodim 1703/Deiyai sampai menunggu proses selanjutnya;

12. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana desersi situasi Negara dalam keadaan damai;

13. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang-barang Inventaris dinas.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan Oditur Militer dari BAP Penyidik tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap	: MARYANTO
Pangkat, NRP	: Serda, 31060826331186
Jabatan	: Bamin Intel
Kesatuan	: Kodim 1702/JWY
Tempat, tanggal lahir	: Klaten, 6 November 1986
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Kodim 1703/Deiyai

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Januari 2021 di Koramil Kodim 1703/Deiyai dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 Terdakwa menerima surat perintah pindah tugas dengan jabatan Babinsa 24 Kp. Munayepa Ramil 1703-

Hal 12 dari 27 hal Putusan Nomor : 40-K/PM.III-19/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2021 Terdakwa melapor ke ruang Staf Pers Kodim 1703/Deiyai menyampaikan akan berangkat menuju Koramil 1703-04/Komopa dengan menggunakan perahu speed dari pelabuhan danau Enarotali kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 Pasi Pers (kapten Inf Suroto) mendapat laporan dari Danramil 1703-04/Komopa (Kapten Inf Mahmudi) Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan tidak bisa dihubungi;

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 anggota Kodim 1703/Deiyai menghubungi Terdakwa tetapi handphone Terdakwa tidak aktif dan melakukan pencarian di sekitar Deiyai namun Terdakwa tidak diketemukan dan pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 seharusnya Terdakwa melaksanakan apel pagi di Kesatuan namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan sejak saat itu Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari komandan Satuan;

4. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa meninggalkan kantor tidak mendapatkan ijin maupun membawa surat ijin jalan dari Atasan;

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan;

6. Bahwa pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di sekitar wilayah Kabupaten Deiyai serta berkoordinasi dengan Satuan terkait namun tidak diketemukan;

7. Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik kepada Saksi maupun Kesatuan melalui handphone maupun surat;

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan;

9. Bahwa pihak Kesatuan Terdakwa Kodim 1703/Deiyai telah mencari keberadaan Terdakwa dan telah melaporkan tindak pidana desersi yang dilakukan oleh Terdakwa ke Kantor Sudenpom XVII/1-1 Nabire;

10. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa kembali ke Kesatuan pada tanggal 20 Juli 2022 dengan cara menyerahkan diri;

11. Bahwa saksi mengetahui pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 Terdakwa kembali ke Kesatuan Kodim 1703/Deiyai dan melapor ke staf-1 (satu), kemudian Staf-1 (satu) mengarahkan Terdakwa menghadap Kasdim 1703/Deiyai (mayor Inf Elihut Krey), pada saat menghadap Kadim kemudian diperintahkan untuk menghadap Dandim 1703/Deiyai (Letkol Inf I wayan Dedi Suryanto), kemudian sesuai petunjuk Dandim Terdakwa diterima kembali berdinasi di Kodim 1703/Deiyai selanjutnya Staf-1(satu) diperintahkan melakukan pengawasan terhadap Terdakwa dan mengambil keterangan BAP Interogasi terhadap Terdakwa terkait kembali ke Kesatuan Kodim 1703/Deiyai, kemudian Pasi intel (Kapten Inf eko Warsito memerintahkan Terdakwa untuk membuat taman di sekitar Makodim 1703/Deiyai sampai menunggu proses selanjutnya;

Hal 13 dari 27 hal Putusan Nomor : 40-K/PM.III-19/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Terakwa melakukan tindak pidana desersi situasi Negara dalam keadaan damai;

13. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang-barang Inventaris dinas.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan Oditur Militer dari BAP Penyidik tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa a.n Sergius Barangkea, masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada serta sampai dengan sekarang masih terdaftar berdinis aktif di Kesatuan Kodim 1703/Deiyai dan belum ada keputusan dari pejabat berwenang yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas Militer TNI AD, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Babinsa 24 Kp. Munayepa Ramil 1703-04/Komopa dengan pangkat Koptu NRP 31990632191179;
2. Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekira Pukul 12.00 WIT meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan ataupun perwira lainnya dengan menggunakan mobil lintas, sesampainya di nabire Terdakwa menuju ke pelabuhan nabire, kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 pukul 11.00 WIT Terdakwa berangkat naik Kapal Masirei dengan tujuan Serui. Setelah sampai di pelabuhan Serui Terdakwa langsung kerumah dengan jalan kaki dan menemui anak Terdakwa, kemudian pada bulan Desember 2021 Terdakwa beserta anak pertama Sdri. Sherli Barangkea berangkat ke Kab. Biak dengan menggunakan kapal cepat Ekspres 88 (delapan-delapan) untuk melakukan operasi di RSUD Kab. Biak dikarenakan anak Terdakwa mengalami sakit Ginjal. Selama kurang lebih 1 (satu) bulan Terdakwa kembali ke Kab. Serui dengan menggunakan kapal cepat Ekspres 88 (delapan-delapan);
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 pukul 16.00 WIT Terdakwa kembali ke Kab. Nabire dengan menggunakan kapal Masirei, pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sampai di Nabire, kemudian Terdakwa singgah di tempat adik sepupu Sdr.Revan Mara di Sanoba. Selanjutnya pukul 11.00 WIT Terdakwa berangkat dari Bandara Douw Arturure menuju Bandara Enarotali, setelah sampai di Bandara Enarotali Terdakwa langsung berangkat menuju Kab. Deiyai menggunakan mobil angkutan setelah tiba di Kab. Deiyai dan menuju ke Mess Kodim 1703/Deiyai, Terdakwa laporan via Chat Wa (wahtsap) ke Serka Suhendrik (Batih Intel) menyampaikan bahwa Terdakwa sudah kembali ke Kab. Deiyai dan sedang berada di Mess Kodim 1703/Deiyai, selanjutnya petunjuk dari Serka Suhendrik kepada Terdakwa diperintahkan istirahat dulu, untuk besok pagi ke Kodim 1703/Deiyai;

Hal 14 dari 27 hal Putusan Nomor : 40-K/PM.III-19/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 20 Juli 2022 pukul 06.30 WIT Terdakwa ke

Kodim 1703/Deiyai dan menghadap Serka Suhendrik di Lapangan Apel, kemudian Serka Suhendrik meminta petunjuk kepada Kasdim 1703/Deiyai (Mayor Inf Elihut Krei), setelah itu Terdakwa diperintahkan ikut Apel Pagi di Lapangan Kodim 1703/Deiyai. Setelah Apel Pagi selesai Terdakwa diperintahkan mengerjakan Taman;

5. Bahwa Pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 Terdakwa berangkat ke Kab. Nabire dengang menggunakan mobil lintas, setelah sampai, Terdakwa menuju tempat saudara adik sepupu di sanoba. Pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 pukul 12.00 WIT Terdakwa bersama Sertu Meki Wambrau diantar Sertu Melianus (unit intel 1703/Deiyai) menuju Subdenpom XVII/1-1 Nabire untuk di proses hukum lebih lanjut;

6. Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada Komandan satuan atau pejabat yang berwenang selama melakukan Desersi;

7. Bahwa Selama Terdakwa Desersi, pada bulan Desember 2021 Terdakwa pernah memberitahukan keberadaan Terdakwa lewat chat Wa (wahtsap) dan pertelpon kepada Dandim 1703/Deiyai, Kasdim 1703/Deiyai dan Pasi Intel;

8. Bahwa selama Terdakwa melakukan tindak pidana desersi Terdakwa sudah tidak menerima gaji dari Negara;

9. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak Pidana Desersi dari Kesatuan Kodim 1703/Deiyai ada yang menghubungi Terdakwa lewat telepon;

10. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan atas dasar keinginan Terdakwa sendiri dan karena Terdakwa masih mau menjadi anggota TNI AD khususnya berdinasi di Kodim 1703/Deiyai;

11. Bahwa alasan Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi karena Terdakwa mendapat telepon dari anak Terdakwa bahwa sedang sakit dan di opname di rumah sakit RSUD Serui;

12. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana desersi situasi Negara dalam keadaan damai;

13. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang-barang Inventaris dinas.

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi dibawah sumpah dan Terdakwa didalam persidangan, Majelis Hakim menganggap perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh para Saksi yang dibacakan tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para Saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Hal 15 dari 27 hal Putusan Nomor : 40-K/PM.III-19/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI berpendapat keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi, dan bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat surat :

- 28 (dua puluh delapan) lembar daftar absensi Pok Tuud Kodim 1703/Deiyai bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Juli 2022 a.n Koptu Sergius Barangkea.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut di atas, Berupa 28 (dua puluh delapan) lembar daftar absensi Pok Tuud Kodim 1703/Deiyai bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Juli 2022 a.n Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut menyatakan bahwa sejak tanggal 02 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022 Terdakwa tidak masuk tanpa ijin, sehingga absensi atas nama Terdakwa ditulis dengan kode TK/Tanpa keterangan yang berarti tanpa keterangan, hal ini berkesesuaian dengan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang dibacakan dipersidangan yang menyatakan bahwa terdakwa tidak masuk tanpa keterangan.
2. Bahwa barang bukti surat tersebut berhubungan dan berkesesuaian dengan alat bukti lain maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti Berupa 28 (dua puluh delapan) lembar daftar absensi Pok Tuud Kodim 1703/Deiyai bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Juli 2022 a.n Terdakwa sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini kepada Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dan diakui kebenarannya yang ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa a.n Sergius Barangkea, masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dan sampai dengan sekarang masih terdaftar berdinis aktif di Kesatuan Kodim 1703/Deiyai dan belum ada keputusan dari pejabat berwenang yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas Militer TNI AD serta sampai saat melakukan

Hal 16 dari 27 hal Putusan Nomor : 40-K/PM.III-19/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Babinsa 24 Kp. Munayepa Ramil 1703-04/Komopa dengan pangkat Koptu NRP 31990632191179;
2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan Pengadilan Militer III-19 Jayapura berdasarkan keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 173/PVB Nomor Kep/104/II/2022 tanggal 24 Januari 2022;
 3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 Terdakwa menerima surat perintah pindah tugas dengan jabatan Babinsa 24 Kp. Munayepa Ramil 1703-04/Komopa dan keesokan harinya Terdakwa melapor ke ruang Staf Pers Kodim 1703/Deiyai menyampaikan akan berangkat menuju Koramil 1703-04/Komopa dengan menggunakan perahu speed dari pelabuhan danau Enarotali kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 Pasi Pers (Kapten Inf Suroto) mendapat laporan dari Danramil 1703-04/Komopa (Kapten Inf Mahmudi) Terdakwa tidak berada di Satuan dan tidak bisa dihubungi;
 4. Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 sekira Pukul 12.00 WIT meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan ataupun perwira lainnya dengan menggunakan mobil lintas, sesampainya di nabire Terdakwa menuju ke pelabuhan nabire, kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 pukul 11.00 WIT Terdakwa berangkat naik Kapal Masirei dengan tujuan Serui. Setelah sampai di pelabuhan Serui Terdakwa langsung kerumah dengan jalan kaki dan menemui anak Terdakwa, kemudian pada bulan Desember 2021 Terdakwa beserta anak pertama Sdri. Sherli Barangea berangkat ke Kab. Biak dengan menggunakan kapal cepat Ekspres 88 (delapan-delapan) untuk melakukan operasi di RSUD Kab. Biak dikarenakan anak Terdakwa mengalami sakit Ginjal. Selama kurang lebih 1 (satu) bulan Terdakwa kembali ke Kab. Serui dengan menggunakan kapal cepat Ekspres 88 (delapan-delapan);
 5. Bahwa benar pada tanggal 2 Juni 2021 pada saat pelaksanaan apel pagi Saksi-1 dan Saksi-2 mengetahui jika Terdakwa tidak melaksanakan apel pagi di Kesatuan dan sejak saat itu Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari komandan Satuan.
 6. Bahwa benar kemudian dari Kesatuan tetap berupaya melakukan pencarian keberadaan Terdakwa di sekitar wilayah Kabupaten Deiyai namun tidak diketemukan, dan menghubungi handphone Terdakwa tidak aktif serta berkoordinasi dengan Satuan terkait juga Terdakwa tetap tidak diketemukan.
 7. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke kesatuan pada tanggal 20 Juli 2022 dan diterima oleh Staf Intel Kodim 1703/Deiyai dan selanjutnya diserahkan ke Subdenpom XVII/1-1 untuk di proses hukum.
 8. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1703/Deiyai atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri

Hal 17 dari 27 hal Putusan Nomor : 40-K/PM.III-19/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 414 (empat ratus empat belas) hari secara berturut-turut yang berarti telah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

9. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kantor, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 1703/Deiyai tidak sedang disiapsiagakan atau melaksanakan tugas operasi Militer.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasehat Hukum, Majelis Hakim berpendapatnya Pembelaan Tim Penasehat Hukum pada poin b dan c tersebut di atas, oleh karena pembelaan tersebut berisi mengenai pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan, sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 ke-1 dan ke-2 KUHPM adalah mereka, yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib, sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas.

Hal 18 dari 27 hal Putusan Nomor : 40-K/PM.III-19/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dimaksud dengan angkatan perang menurut Pasal 45 KUHPM adalah anggota TNI (TNI AD, TNI AL dan TNI AU) serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinastis memakai seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa a.n Sergius Barangkea, masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dan sampai dengan sekarang masih terdaftar berdinastis aktif di Kesatuan Kodim 1703/Deiyai dan belum ada keputusan dari pejabat berwenang yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas Militer TNI AD dan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Babinsa 24 Kp. Munayepa Ramil 1703-04/Komopa dengan pangkat Koptu NRP 31990632191179.
2. Bahwa benar perkara di sidangkan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura berdasarkan Kepera dari Danrem 173/PVB selaku Papera Nomor :Kep/104/II/2022, tanggal 24 Januari 2022.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer " telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya sipelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Hal 19 dari 27 hal Putusan Nomor : 40-K/PM.III-19/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 Terdakwa menerima surat perintah pindah tugas dengan jabatan Babinsa 24 Kp. Munayepa Ramil 1703-04/Komopa dan keesokan harinya Terdakwa melapor ke ruang Staf Pers Kodim 1703/Deiyai menyampaikan akan berangkat menuju Koramil 1703-04/Komopa dengan menggunakan perahu speed dari pelabuhan danau Enarotali kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 Pasi Pers (Kapten Inf Suroto) mendapat laporan dari Danramil 1703-04/Komopa (Kapten Inf Mahmudi) Terdakwa tidak berada di Satuan dan tidak bisa dihubungi;
4. Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 sekira Pukul 12.00 WIT meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan ataupun perwira lainnya dengan menggunakan mobil lintas, sesampainya di nabire Terdakwa menuju ke pelabuhan nabire, kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 pukul 11.00 WIT Terdakwa berangkat naik Kapal Masirei dengan tujuan Serui. Setelah sampai di pelabuhan Serui Terdakwa langsung kerumah dengan jalan kaki dan menemui anak Terdakwa, kemudian pada bulan Desember 2021 Terdakwa beserta anak pertama Sdri. Sherli Barangkea berangkat ke Kab. Biak dengan menggunakan kapal cepat Ekspres 88 (delapan-delapan) untuk melakukan operasi di RSUD Kab. Biak dikarenakan anak Terdakwa mengalami sakit Ginjal. Selama kurang lebih 1 (satu) bulan Terdakwa kembali ke Kab. Serui dengan menggunakan kapal cepat Ekspres 88 (delapan-delapan);

Hal 20 dari 27 hal Putusan Nomor : 40-K/PM.III-19/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 2 Juni 2021 pada saat pelaksanaan apel pagi Saksi-1 dan Saksi-2 mengetahui jika Terdakwa tidak melaksanakan apel pagi di Kesatuan dan sejak saat itu Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari komandan Satuan.

6. Bahwa benar kemudian dari Kesatuan tetap berupaya melakukan pencarian keberadaan Terdakwa di sekitar wilayah Kabupaten Deiyai namun tidak diketemukan, dan menghubungi handphone Terdakwa tidak aktif serta berkoordinasi dengan Satuan terkait juga Terdakwa tetap tidak diketemukan.

7. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke kesatuan pada tanggal 20 Juli 2022 dan diterima oleh Staf Intel Kodim 1703/Deiyai dan selanjutnya diserahkan ke Subdenpom XVII/1-1 untuk di proses hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud "dimasa damai" berarti bahwa si Pelaku/Terdakwa atau seorang prajurit melakukan ketidakhadiran tanpa izin itu Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang yang ditentukan oleh undang-undang demikian pula Kesatuan Terdakwa/si Pelaku tidak melaksanakan atau tidak sedang dipersiapkan untuk tugas-tugas Operasi Militer (Pasal 58 KUHPM) yaitu perluasan dalam keadaan perang.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1703/Deiyai atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan berita acara tidak diketemukan Terdakwa dari Dandenpom XVII/1 pada tanggal 29 November 2021 atau selama kurang lebih 181 (seratus delapan puluh satu) hari secara berturut-turut yang berarti telah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tigapuluh hari"

Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa yang dimaksud dengan lebih lama dari tiga puluh hari adalah jangka waktu ketidakhadiran tanpa izintersebut lebih lama dari tiga puluh hari, dalam hal ini berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta

Hal 21 dari 27 hal Putusan Nomor : 40-K/PM.III-19/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-menghubungannya. Jika satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1703/Deiyai atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri selama kurang lebih 414 (empat ratus empat belas) hari secara berturut-turut yang berarti telah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Keempat “Lebih lama dari tigapuluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa karena unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi maka Pledoi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa dalam persidangan Majelis Hakim dengan melihat, memperhatikan dan serta mendengar sesuai dengan fakta fakta didalam persidangan serta mempertimbangkan dengan motivasi dan akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa didalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenaar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Oditur Militer maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai motivasi dan akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi dari perbuatan Terdakwa adalah kesengajaan untuk meninggalkan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Prajurit di dalam Kesatuaannya adalah ingin merawat anaknya yang sedang sakit dan akan melaksanakan operasi

Hal 22 dari 27 hal Putusan Nomor : 40-K/PM.III-19/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung ini dengan prosedur dan administrasi yang berlaku di lingkungan TNI dikarenakan rendahnya kedisiplinan dan tanggung jawab pada diri Terdakwa serta hanya mementingkan diri sendiri, tanpa berfikir panjang akan akibat perbuatan yang dilakukannya.

2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 1703/Deiyai tanpa ijin dari Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang, Satuan Terdakwa telah dirugikan karena tugas dan tanggung jawab Terdakwa harus dibebankan kepada prajurit yang lainnya sehingga mengganggu pembinaan satuan dan terbengkalainya tugas Terdakwa.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, semata-mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, tetapi untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, serta untuk menegakkan keadilan dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi individu lain dalam tata pergaulan dalam lingkungan Militer dan masyarakat umum, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman di lingkungan TNI khususnya Kesatuan Terdakwa, Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dan memulihkankeseimbangan dalam kehidupan disiplin keprajuritan. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap pembinaan disiplin di Satuan.
2. Bahwa Terdakwa tidak menghayati aturan disiplin keprajuritan yang berlaku.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi.
3. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.
4. Terdakwa seorang *Single Parent* yang harus merawat anak anaknya dikarenakan istri Terdakwa telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam

Hal 23 dari 27 hal Putusan Nomor : 40-K/PM.III-19/AD/II/2023



pentasarakat, menjaga kepeenting

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan, setelah melihat fakta-fakta dipersidangan, hal yang meringankan dan memberatkan serta permohonan Terdakwa dalam persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa terlalu berat, oleh karena Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pidana pokoknya mengingat Terdakwa dalam persidangan berterus terang, mengakui kesalahannya dan siap untuk bertanggungjawabkan kesalahannya di depan hukum untuk itu pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim memandang perlu untuk memperingan dan mengurangi pidana pokok berupa penjara yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dari Tuntutan pidana pokok yang disampaikan oleh Oditur Militer dan mengabulkan permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa.

1. Bahwa pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya, terlebih dapat memberikan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi Terdakwa, keluarga dan masyarakat pada umumnya;
2. Bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana memiliki kualitas maupun kuantitas perbuatan yang berbeda-beda maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dalam penjatuhan

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pidananya, karena hakim mempertimbangkan proporsionalitas penjatuan pidana berdasarkan fakta persidangan berkaitan dengan perbuatan dari pelaku tindak pidana sehingga penjatuan pidana terhadap diri Terdakwa lebih memenuhi rasa keadilan;

3. Bahwa dalam Permohonan Keringanan hukuman dalam Pledoi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, telah banyak diungkapkan perilaku dan perbuatan Terdakwa yang membantu institusi TNI AD dan bagaimana peran Terdakwa sebagai seorang ayah yang mengurus kedua anaknya tanpa bantuan seorang istri (*single parent*).

Menimbang, bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan kemudian memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat bagi Terdakwa dengan pertimbangan bahwa Terdakwa sebagai seorang *single parent* yang menjadi tulang punggung dalam keluarga, Terdakwa juga masih dan berniat untuk menjadi Prajurit TNI AD yang lebih baik sehingga diharapkan tenaganya dapat digunakan untuk mendukung tugas pokok di kesatuannya melalui institusi TNI AD;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa masih layak dan patut dipertahankan dalam dinas militer, dengan demikian permohonan Oditur Militer tentang hukuman tambahan tidak dapat diterima dan mengabulkan permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat:

- 28 (dua puluh delapan) lembar daftar absensi Pok Tuud Kodim 1703/Deiyai bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Juli 2022 a.n Koptu Sergius Barangkea.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut setelah dihubungkan dengan bukti-bukti lain telah memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan sejak semula merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara ini serta berkaitan/berhubungan erat dengan perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Hal 25 dari 27 hal Putusan Nomor : 40-K/PM.III-19/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Jayapura No. 18/2023/PN/Jayapura (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 190 ayat (1) ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu :Sergius Barangkea, Koptu NRP 31990632191179 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 28 (dua puluh delapan) lembar daftar absensi Pok Tuud Kodim 1703/Deiyai bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Juli 2022 a.n Koptu Sergius Barangkea.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura pada hari Rabu tanggal 14 Juni tahun 2023 oleh Dandi A. Sitompul, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11000036211078 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Awang Setyadi Bawana, S.H. Mayor Laut (H) NRP 17305/P dan Aditya Wicaksono, S.H. NRP 11100004840584 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan

Hal 26 dari 27 hal Putusan Nomor : 40-K/PM.III-19/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI telah diumumkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Mulyono, S.H Letkol Chk NRP 2920012290470, Penasihat Hukum Lukman, S.H., Serma NRP 21060276060385 dan Panitera Pengganti Amiruddin, S.H. Letda Chk NRP 21080776820786 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Awang Setyadi Bawana, S.H.
Mayor Laut (H) NRP 17305/P

Dandi A. Sitompul, S.H.
Letkol Chk NRP 11000036211078

Aditya Wicaksono, S.H.
Kapten Chk NRP 11100004840584

Panitera Pengganti

Amiruddin, S.H
Letda Chk NRP 21080776820786

Hal 27 dari 27 hal Putusan Nomor : 40-K/PM.III-19/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)